دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی — گروه حقوق خصوصی

پروپوزال پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی سکوهای بازارگاه اینترنتی در قبال عرضه کالای معیوب توسط فروشندگان ثالث در حقوق ایران

علی رضایی

استاد راهنما: دکتر مهدی نادری

استاد مشاور: دکتر سارا رستگار

شماره دانشجویی: ۴۰۵۱۲۰۰۳۴

درس: روش تحقیق در حقوق — مدرس: دکتر امیرحسین فرهمند

فهرست مطالب

چکیده طرح	۴
بیان مسئله و ضرورت پژوهش	۵
صورت‌بندی مسئله	۵
ضرورت و حدود مسئله	۶
پیشینه و چارچوب مفهومی	۷
پیشینه داخلی و خارجی	۷
مفاهیم و مبانی حقوقی	۸
اهداف پرسش‌ها و فرضیه‌ها	۱۰
هدف و پرسش اصلی	۱۰
فرضیه‌های قابل بررسی	۱۱
روش اجرای پژوهش	۱۲
نوع پژوهش و مجموعه اسناد	۱۲
راهبرد جست‌وجو و انتخاب	۱۲
ابزار و ضوابط تحلیل	۱۳
برنامه اجرا و دستاوردهای مورد انتظار	۱۶
امکان اجرا و ملاحظات اخلاقی	۱۶
زمان‌بندی شش‌ماهه	۱۶
ساختار پایان‌نامه و سهم مورد انتظار	۱۷
منابع	۱۸

فهرست شکل‌ها

شکل ۱ روابط مورد بررسی میان خریدار فروشنده ثالث و سکو ۹
شکل ۲ مسیر پیشنهادی تحلیل مسئولیت سکو ۱۵

فهرست جدول‌ها

جدول ۱ مقایسه با نزدیک‌ترین پیشینه ۷
جدول ۲ پیوند پرسش‌ها با روش و خروجی ۱۰
جدول ۳ نمونه فرضی آموزشی تحلیل حقوقی ۱۴
جدول ۴ زمان‌بندی و نقاط کنترل ۱۶

چکیده طرح

این پژوهش شرایط احراز مسئولیت مدنی سکوی تسهیل‌کننده فروش کالای معیوبِ فروشنده ثالث را در حقوق ایران بررسی می‌کند. پرسش محوری، نقش و تعهد یا رفتاری است که مسئولیت مستقلی برای سکو ایجاد می‌کند. تمایز فروشنده، واسطه و متصدی ارسال بر تشخیص طرف تعهد اثر دارد. قواعد عیب، جبران زیان و حمایت مصرف‌کننده مبانی اولیه‌اند. [۱] [۲] [۳] [۴]

روش پژوهش، کیفی، اسنادی و تحلیلی حقوقی خواهد بود. قوانین، پیشینه و اسناد عمومی بازارگاه‌ها با ماتریس نقش، تعهد، مطالبه، زیان، سببیت و شرط تحلیل می‌شوند. سهم پیشنهادی، بررسی اثر پذیرش شرط بر تعهد مستقل سکو و نسبت ضمان عیب با خسارت مستقل است. فرضیه قابل تعدیل آن است که مسئولیت تابع عنوان قانونی، تعهد یا رفتار منتسب به سکوست؛ صرف میزبانی فروش پاسخ یکسانی ایجاد نمی‌کند. محصول مورد انتظار، چارچوبی برای تفکیک مسئولیت سکو و فروشنده است. نتیجه‌ای درباره دعوای واقعی یا مسئولیت همه سکوها در این مرحله ادعا نمی‌شود.

عنوان انگلیسی

Civil Liability of Online Marketplace Platforms for Defective Goods Offered by Third-Party Sellers under Iranian Law

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، بازارگاه اینترنتی، کالای معیوب، فروشنده ثالث، حمایت از مصرف‌کننده.

یادداشت قالب: این نسخه برای بررسی علمی تنظیم شده است؛ انطباق آن با فرم رسمی جاری دانشکده هنوز احراز نشده است.

بیان مسئله و ضرورت پژوهش

صورت‌بندی مسئله

در فروش از طریق بازارگاه، خریدار ممکن است کالا را در محیطی با نام تجاری سکو مشاهده کند، وجه را از مسیر آن بپردازد و درخواست بازگشت را نیز به همان سامانه بفرستد، در حالی که فروشنده شخص دیگری باشد. این توصیف، فرض مسئله پژوهش است و به معنای احراز چنین وضعیتی در همه بازارگاه‌ها نیست. مسئله حقوقی از فاصله احتمالی میان ظاهر فرایند معامله و هویت شخص متعهد پدید می‌آید. لازم است روشن شود خریدار چه تعهدی را از چه شخصی پذیرفته و زیان مورد ادعا به کدام رفتار قابل انتساب است.

قانون مدنی، آثار قرارداد و تخلف از تعهد را در مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱، و قواعد عیب در بیع را در مواد ۴۲۲ به بعد مطرح می‌کند. در مقابل، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به زیان ناشی از رفتار عمدی یا بی‌احتیاطی شخص توجه دارد. از کنار هم گذاشتن این دو دسته حکم، پرسش پژوهش حاصل می‌شود: آیا ادعای خریدار متوجه فروشنده به سبب عیب مبیع است یا متوجه سکو به سبب تخلف از تعهدی مستقل؟ ممکن است هر دو مسیر مطرح شوند، اما شرایط هر مسیر باید جداگانه احراز شود. [۱]، مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱ و ۴۲۲ تا ۴۲۶ [۲]، ماده ۱

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان میان کالای کلی و عین معین تفاوت می‌گذارد. بنابراین نمی‌توان فسخ و ارش را پاسخ واحد همه سفارش‌های اینترنتی دانست. همچنین حق انصراف معاملات از راه دور در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، عنوانی جدا از عیب کالا دارد. پژوهش، این نهادها را با یکدیگر یا با خسارت بدنی و مالی ناشی از محصول خلط نخواهد کرد. نسبت جمله پایانی ماده ۲ درباره خسارت در فرض فسخ با مطالبه خسارت مستقل نیز به‌عنوان مسئله تفسیری بررسی خواهد شد و پاسخ آن از پیش مفروض نیست. [۴]، ماده ۲ [۳]، مواد ۳۷ و ۳۸

ضرورت و حدود مسئله

ارزش نظری پژوهش در پیوند دادن تحلیل رابطه قراردادی با ارکان مسئولیت است. ارزش کاربردی آن نیز تهیه مجموعه‌ای از پرسش‌های حقوقی است که پیش از مطالبه خسارت از سکو باید پاسخ داده شوند. این چارچوب می‌تواند برای پژوهشگر حقوق خصوصی و تنظیم‌کننده قراردادهای بازارگاه سودمند باشد، بدون آنکه جایگزین رسیدگی قضایی به اوضاع خاص هر پرونده شود.

قلمرو اصلی، معاملات داخلی کالاهای منقول مصرفی در حقوق ایران و فروش به مصرف‌کننده از سوی فروشندگان ثالث است. فروش مستقیم کالا توسط خود سکو فقط برای تشخیص مرز موضوع بررسی می‌شود. خدمات، محتوای دیجیتال، معاملات برون‌مرزی، مسئولیت کیفری و اختلافات رقابتی از دامنه اصلی خارج‌اند. درباره کالاهای مشمول مقررات خاص، ابتدا وجود حکم ویژه بررسی خواهد شد تا قاعده عمومی بی‌دلیل جایگزین آن نشود.

مسئله پژوهش، نبود مطلق مقررات یا نخستین مواجهه حقوق ایران با تجارت اینترنتی نیست. مسئله محدودتر، چگونگی ترکیب قواعد موجود در وضعیتی چندطرفه است؛ ترکیبی که باید به استدلال قابل پیگیری درباره نقش هر شخص و نوع مطالبه بینجامد.

پیشینه و چارچوب مفهومی

پیشینه داخلی و خارجی

حسینی مقدم، ایوبی و طالقان غفاری در مقاله ۱۴۰۲، هم مسئولیت محصول معیوب و اثر تعیین‌کننده سکو و هم وظیفه مراقبت بدون طرف قرارداد بودن را بررسی کرده‌اند. بحث شروط محدودکننده نیز در اثر وجود دارد؛ بنابراین محدود کردن عنوان به کالای معیوب یا نام‌گذاری یک ماتریس، به‌تنهایی سهم تازه نیست. مقایسه زیر محل هم‌پوشانی و مسئله‌ای را که این طرح دنبال می‌کند مشخص می‌سازد. [۹]، صص ۲۷۷ تا ۲۷۹

جدول ۱ مقایسه با نزدیک‌ترین پیشینه

محور	بحث مقاله ۱۴۰۲ و محل آن	مسئله محدود این طرح
نقش سکو	اثر تعیین‌کننده و مراقبت مستقل؛ ص۲۷۸	تمایز عنوان فروشنده از تعهد مستقل بازپرداخت در حقوق ایران
نوع مطالبه	عیب و سببیت، صص۲۶۸–۲۶۹؛ ارکان مسئولیت، ص۲۷۹	جداسازی ضمان عیب از خسارت ناشی از نقض تعهد مستقل
شرط مسئولیت	مشاهده و پذیرش شروط و امکان استناد سکو؛ ص۲۷۷	آیا پذیرش شرط برای اثرگذاری ماهوی آن کافی است؟

سهم پیشنهادی، پاسخ به دو مسئله تفسیری مشخص است: نخست، آیا پذیرش شرط کلی واگذاری مسئولیت کالا به فروشنده، تعهد صریح بازپرداختِ شخص سکو را نیز رفع می‌کند و این تفسیر با ماده ۴۶ تجارت الکترونیکی چه نسبتی دارد؟ دوم، جمله پایانی ماده ۲ حمایت مصرف‌کننده درباره خسارت در فرض فسخ، چه نسبتی با خسارت ناشی از نقض تعهد مستقل سکو دارد؟ [۳]، ماده ۴۶ [۴]، ماده ۲ بحث پذیرش شرط در ص۲۷۷ و ارکان کلی در ص۲۷۹ مقاله نزدیک، این دو تفکیک را به‌صورت مسئله حاضر صورت‌بندی نمی‌کند؛ این ارزیابیِ متن بررسی‌شده است، نه ادعای نبود مطلق پژوهش مشابه. ماتریس، ابزار پاسخ‌گویی است و خودِ نوآوری محسوب نمی‌شود.

آقاعباسی و داوری مرغزی در ۱۴۰۴، موضوع گسترده‌تر خدمات مجازی، تعهدات و ارکان مسئولیت را بررسی می‌کنند. برای این طرح، تفکیک فروش مستقیم از تسهیل فروش ثالث و سنجش مبنای هر انتساب مفید است؛ عنوان‌های مسئولیت نیابتی یا مشارکتی بدون احراز مبنای قابل اعمال در ایران پذیرفته نمی‌شوند. [۵]، صص ۲۳ تا ۲۷

اولفبک و وربروگن در ۲۰۲۲، طبق چکیده ناشر، دشواری شمول نظام مسئولیت محصول بر مدل بازارگاه و رجوع به ابزارهای عمومی قرارداد و مسئولیت را مطرح می‌کنند. استفاده این طرح فقط در حد همان چکیده است؛ توصیف تقنینی آن، گزارش قانون جاری اروپا در ۲۰۲۶ نیست. [۶]

ولدت در جلد ۲۰۲۵، نقش خدمات تکمیل سفارش را از بازارگاه تفکیک می‌کند. این اثر برای کدگذاری انبارداری، بسته‌بندی و ارسال مفید است؛ تحلیل آن به مرحله تقنینی زمان نگارش مربوط است و به حکم جاری ایران تبدیل نمی‌شود. [۷]، صص ۷۲۱ تا ۷۲۳ و ۷۴۲ تا ۷۴۳ تکمیل جست‌وجوی پایان‌نامه‌ها پیش از تثبیت عنوان همچنان لازم است.

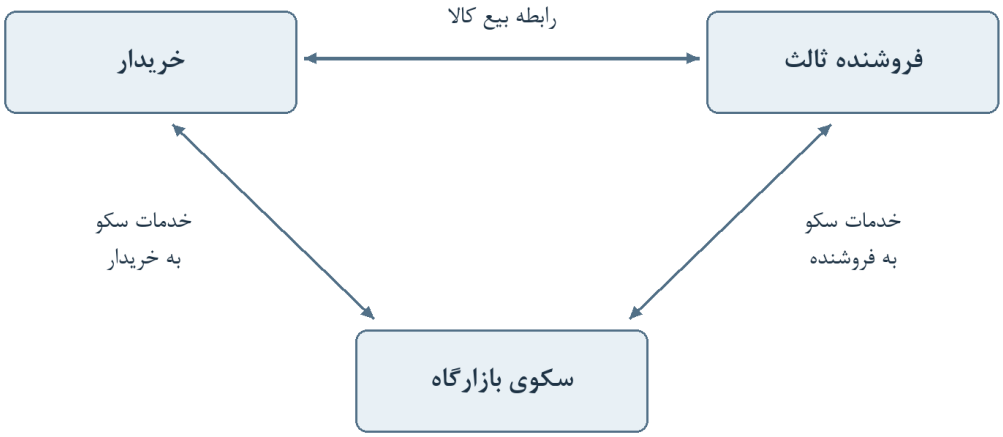
مفاهیم و مبانی حقوقی

بازارگاه در این طرح، سامانه‌ای است که امکان عرضه کالا و انعقاد معامله با فروشنده ثالث را فراهم می‌کند. این تعریف عملیاتی برای انتخاب اسناد است و به‌خودی‌خود عنوان حقوقی سکو را تعیین نمی‌کند. «فروشنده ثالث» شخصی متمایز از بهره‌بردار سکو است؛ احراز این تمایز بر پایه معرفی فروشنده، اسناد قرارداد و صورت‌حساب انجام خواهد شد. «میزان مداخله» نیز مجموعه رفتارهای قابل مشاهده در تعیین اطلاعات کالا، دریافت وجه، تضمین، انبارداری یا رسیدگی به مرجوعی است، نه یک امتیاز عددی برای تعیین مسئولیت.

معنای عیب با توجه به ماده ۴۲۶ قانون مدنی و تعریف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بررسی خواهد شد. در کدگذاری، عیب مؤثر بر ارزش یا کارکرد کالا از عدم انطباق با وصف، تأخیر تحویل و

خطر ایمنی جدا می‌شود. قرار گرفتن چند عنوان در یک واقعه، مجوز یکسان گرفتن مبانی و آثار آنها نیست. [۱]، ماده ۴۲۶ [۴]، ماده ۱، بند چهارم (بند ۱-۴ با عنوان «عیب»)

نقشه شکل ۱ سه رابطه را از هم جدا می‌کند: رابطه بیع، رابطه خریدار با خدمات سکو و رابطه فروشنده با خدمات سکو. این تفکیک کمک می‌کند مسئولیت ناشی از تعهد شخص سکو با مسئولیت بابت فعل فروشنده اشتباه نشود.



شکل ۱ روابط مورد بررسی میان خریدار فروشنده ثالث و سکو

منبع شکل ۱: ترسیم مفهومی نگارنده برای طراحی پژوهش بر پایه تفکیک تعهد و جبران زیان در منابع [۱] تا [۴]؛ پیکان‌ها بیانگر روابط مورد بررسی‌اند و احراز مسئولیت را نشان نمی‌دهند.

در بررسی شروط، ماده ۴۳۶ قانون مدنی درباره تبری از عیب در کنار ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی بررسی می‌شود. موضوع تحقیق آن است که شرط، چه تعهدی را محدود می‌کند، به کدام رابطه تعلق دارد و آیا با حمایت آمره قابل جمع است. همچنین ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، به دلیل موضوع خاص نقص یا ضعف سیستم، نباید بدون استدلال به قاعده مصونیت عمومی همه بازارگاه‌ها تبدیل شود. [۱]، ماده ۴۳۶ [۳]، مواد ۴۶ و ۷۸

اهداف پرسش‌ها و فرضیه‌ها

هدف و پرسش اصلی

هدف کلی، تبیین مبنا و حدود مسئولیت احتمالی سکو در عرضه کالای معیوب توسط فروشنده ثالث و تفکیک آن از تعهدات فروشنده است. اهداف فرعی عبارت‌اند از شناسایی نشانه‌های نقش سکو، تنظیم معیار تحلیل شروط مسئولیت و روشن کردن عناصر لازم برای استدلال درباره زیان و سببیت.

پرسش اصلی چنین است: در حقوق ایران، مسئولیت مدنی سکوهای بازارگاه اینترنتی در قبال عرضه کالای معیوب توسط فروشندگان ثالث بر چه مبنایی و تحت چه شرایطی قابل احراز است؟

ارتباط پرسش‌های فرعی با اسناد و خروجی مورد انتظار در جدول ۲ آمده است. خروجی‌ها، تعهدات پژوهشی آینده‌اند و یافته به‌دست‌آمده محسوب نمی‌شوند.

جدول ۲ پیوند پرسش‌ها با روش و خروجی

پرسش فرعی	مواد و اسناد قابل بررسی	خروجی مورد انتظار
نقش معرفی کالا، دریافت وجه و تضمین چیست؟	قرارداد خدمات و معرفی فروشنده؛ مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ مدنی و ۳۳ تا ۳۵ تجارت الکترونیکی	طبقه‌بندی تعهد مستقل و نشانه‌های نقش سکو
شروط محدودکننده چه اثری دارند؟	متن شرط؛ مواد ۱۰ و ۴۳۶ مدنی و ۴۶ تجارت الکترونیکی	استدلال درباره قلمرو و اعتبار هر نوع شرط
برای مسئولیت چه باید احراز شود؟	نوع مطالبه؛ ماده ۱ مسئولیت مدنی و قواعد سببیت	ماتریس تعهد، تخلف، زیان، سببیت و دفاع

فرضیه‌های قابل بررسی

فرضیه اصلی آن است که مسئولیت احتمالی سکو تابع عنوان قانونی قابل احراز، تعهد پذیرفته‌شده یا رفتار زیان‌بار منتسب به آن است. میزان مداخله، قرینه‌ای برای تحلیل این عناصر است؛ افزایش مداخله به‌تنهایی فرمول خطی افزایش مسئولیت نیست.

فرضیه فرعی نخست این است که وعده روشن تضمین یا تعهد به رسیدگی و استرداد، می‌تواند موضوع بررسی تعهد مستقل قرار گیرد. فرضیه دوم آن است که شرط محدودکننده فقط پس از تعیین مخاطب، موضوع تعهد و حدود حمایت آمره قابل ارزیابی است. فرضیه سوم آن است که دعوای خسارت علیه سکو، علاوه بر عیب کالا، نیازمند استدلال درباره انتساب رفتار و رابطه آن با زیان مورد مطالبه خواهد بود. کشف نص خاص، تفسیر معتبر مخالف یا سندی که نقش سکو را متفاوت نشان دهد، از موجبات اصلاح فرضیه‌هاست.

روش اجرای پژوهش

نوع پژوهش و مجموعه اسناد

روش، کیفی، اسنادی و تحلیلی حقوقی است؛ واحد تحلیل، گزاره حقوقی یا بند قراردادی است. آزمون آماری و جامعه انسانی موضوعیت ندارند. قوانین، مقاله‌ها و اسناد عمومی بر اساس ارتباط با پرسش‌ها انتخاب می‌شوند. عنوان، نسخه، تاریخ و محل گزاره ثبت خواهد شد؛ نظام حقوقی و زمان منابع خارجی جدا می‌ماند. این طراحی، اجرای آینده پایان‌نامه است.

دو بازارگاه دارای فروشنده ثالث، ابتدا دیجی‌کالا و باسلام، مشروط به دسترسی به سند کافی، هدفمند انتخاب خواهند شد. تنوع نقش ملاک است، نه نمایندگی آماری. اگر فقط یک مورد سند کافی داشته باشد، بخش کاربردی اکتشافی و تک‌موردی خواهد شد. از شرایط عمومی دیجی‌کالا فعلاً فقط مقدمه و سرفصل‌ها بازیابی شده؛ شرط تفصیلیِ نخوانده به آن نسبت داده نمی‌شود. [۸]

راهبرد جست‌وجو و انتخاب

جست‌وجوی مقدماتی ۸ آبان ۱۴۰۵ با عبارت‌های «مسئولیت مدنی فروشگاه‌های اینترنتی» و «بازارگاه» همراه «مسئولیت»، به صفحه ناشر و متن کامل مقاله ۱۴۰۲ رسید. [۹] جست‌وجوی دامنه گنج و «فروشگاه اینترنتی مسئولیت مدنی پایان نامه»، متن کامل پایان‌نامه قابل مطالعه فراهم نکرد؛ دسترسی مستقیم گنج نیز ناموفق بود. رکورد مرتبط تولید و توزیع کالای معیوب در وب یافت شد، اما یافته یا عدم هم‌پوشانی آن بدون متن کامل ادعا نمی‌شود. دفتر جست‌وجو، تاریخ، عبارت، پایگاه، نشانی، دسترسی و ورود یا خروج را ثبت کرده است؛ این مرور جامع نیست.

جست‌وجوی تکمیلی با «فروشنده ثالث»، «عیب کالا»، «تعهد سکو»، «شرط عدم مسئولیت» و ترکیب انگلیسی online marketplace و product liability ادامه خواهد یافت. اولویت با ناشر، DOI و مخزن

دانشگاهی است. دامنه زمانی از تصویب قانون تجارت الکترونیکی تا پایان گردآوری است؛ اثر بنیادی قدیمی‌تر با توجیه وارد می‌شود. متن بی‌نام، تبلیغاتی، تکراری یا بی‌مأخذ کنار می‌رود؛ چکیده فقط در همان سطح استفاده می‌شود. رأی قضایی نیازمند متن، مرجع، تاریخ و شناسه احرازشده است.

ابزار و ضوابط تحلیل

هر فیش شامل متن یا خلاصه وفادار گزاره، منبع و محل، تاریخ و نسخه، پرسش مرتبط و تفسیر است. Zotero برای سامان‌دهی و جدول قابل ویرایش برای تحلیل به کار می‌رود. کدها کیفی‌اند: «نقش» از معرفی طرف و صورت‌حساب؛ «تعهد» از وعده روشن با موضوع و شرط تحقق؛ «مداخله» از رفتار مستند در اطلاعات، وجه یا ارسال؛ «اطلاع» از دلیل دریافت اخطار؛ «مطالبه» از خواسته مشخص؛ «شرط» از متن و رابطه قراردادی مربوط تعیین می‌شود. برای هر کد، وضعیت «احراز»، «ابهام» یا «سند مفقود» و دلیل آن ثبت خواهد شد؛ دریافت وجه به‌تنهایی کد فروشنده بودن نیست.

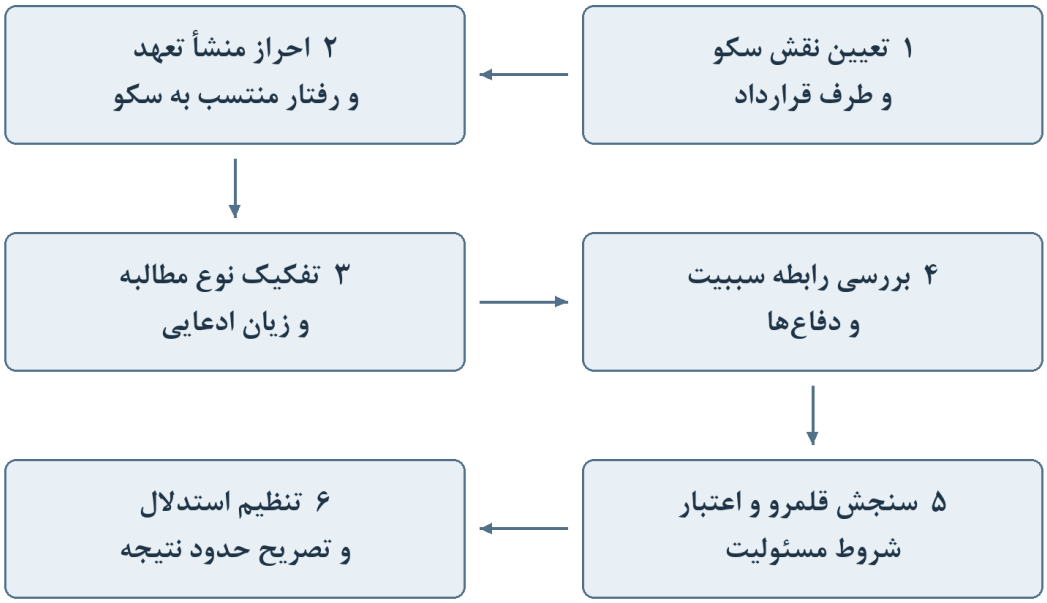
کفایت سند برای استنتاج، مستلزم احراز انتساب، نسخه قابل اعمال، تعهد، نقض و نوع مطالبه است؛ برای خسارت، زیان و سببیت نیز جداگانه لازم‌اند. نبود هر جزء، نتیجه همان مطالبه را متوقف می‌کند. در ترجیح تفسیر، ابتدا قلمرو حکم خاص و آمره، سپس متن و ارتباط اجزای قرارداد و سازگاری با قواعد عمومی بررسی می‌شود؛ تفسیر رقیب با دلیل رد یا حفظ خواهد شد. صرف پذیرش قرارداد، اعتبار ماهوی همه شروط را اثبات نمی‌کند. [۱]، مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱ و ۴۳۶ [۳]، ماده ۴۶

جدول ۳ نمونه فرضی آموزشی تحلیل حقوقی

جزء فیش نمونه «الف»	ثبت و استنتاج مشروط
سند و نقش	فرض: صورت‌حساب، «ت» را فروشنده معرفی می‌کند؛ «س» فقط خدمت بازارگاه می‌دهد. سند واقعی گردآوری نشده است.
تعهد و نقض	فرض: «س» وعده داده پس از احراز عیب، ظرف دو روز وجه را بازپردازد؛ عیب و اخطار احراز شده، ولی بازپرداخت انجام نشده است.
مطالبه و زیان	اجرای وعده بازپرداخت از خسارت اضافی جداست؛ اصل وجه، خودبه‌خود خسارت مستقل نیست. هزینه اضافی یا رابطه آن با تأخیر هنوز اثبات نشده است.
شرط و دو تفسیر	فرض: شرط کلی مسئولیت کالا را متوجه «ت» می‌داند. تفسیر منتخب آن را ناظر به عیب می‌فهمد و وعده مستقل «س» را حفظ می‌کند؛ رقیب، شرط را شامل همان وعده نیز می‌داند.
مبنا و دفاع	مواد ۲۱۹–۲۲۱ مدنی برای تعهد مستقل؛ بررسی قلمرو و اثر ماده ۴۶ تجارت الکترونیکی بر شرط. دفاع فقدان احراز عیب یا اخطار با سند سنجیده می‌شود، نه فرض مسئولیت فروشنده.
نتیجه و توقف	با فرض اثبات وعده و تحقق شرایط، مبنای مطالبه اجرای آن وجود دارد. سازگاری متن خاص وعده با شرط کلی، ترجیح اولیه تفسیر منتخب را توجیه می‌کند؛ اثر آمره و دفاع همچنان باید سنجیده شوند. نتیجه خسارت اضافی به علت نبود دلیل زیان و سببیت متوقف است.

این نمونه راه ثبت استدلال را نشان می‌دهد و مسئولیت سکوهای واقعی را اثبات نمی‌کند. در کدگذاری آینده، پس از دو هفته دست‌کم یک فیش هر مقوله و همه موارد مبهم دوباره بررسی می‌شوند. اختلافِ متن نخست و بازبینی، علت تغییر و نسخه جدید تعریف کد نگهداری می‌شود؛ ابهام حل‌نشده با دو نتیجه مشروط گزارش خواهد شد. نظر استاد راهنما پیش‌بینی شده، اما نظر اخذنشده داده محسوب نمی‌شود.

شکل ۲ مسیر تحلیل را خلاصه می‌کند. تکمیل فیش و ثبت دلیل ترجیح، شرط عبور از نشانه نقش به نتیجه حقوقی است.



شکل ۲ مسیر پیشنهادی تحلیل مسئولیت سکو

منبع شکل ۲: طراحی نگارنده بر پایه منابع [۱] تا [۴]؛ مسیر پیشنهادی تحلیل است، نه مدل تجربی آزموده‌شده.

برنامه اجرا و دستاوردهای مورد انتظار

امکان اجرا و ملاحظات اخلاقی

منابع اصلی این طرح، متون حقوقی و اسناد عمومی‌اند؛ بنابراین اجرای آن به مشارکت آزمودنی انسانی یا پیمایش مشتریان وابسته نیست. دسترسی به متن کامل بعضی مقاله‌ها، نسخه‌های تاریخی شروط و آرای اختصاصی، ریسک اجرایی مهم است. راهکار، استفاده از مسیر قانونی کتابخانه، محدود کردن ادعا به متن در دسترس و ثبت خلأ سند است. جایگزین کردن نقل نامطمئن به جای سند اصلی مجاز نخواهد بود.

گردآوری اطلاعات هویتی کاربران، ورود به حساب خصوصی یا انتشار شکایت اشخاص در طرح پیش‌بینی نشده است. اگر نیاز به سند غیرعمومی پدید آید، ابتدا مجوز دسترسی و الزامات محرمانگی بررسی خواهد شد. درباره نام سکوها، صرفاً اسناد عمومی تحلیل می‌شوند و مشاهده یک بند، دلیل وقوع تخلف یا محکومیت آن سکو محسوب نخواهد شد. الزامات دانشگاه درباره اخلاق پژوهش، در صورت شمول، پیش از گردآوری مربوط پیگیری می‌شود؛ اخذ تأییدیه در این مرحله ادعا نمی‌شود.

زمان‌بندی شش‌ماهه

زمان پیشنهادی اجرای پایان‌نامه در جدول ۴ آمده است. آغاز این برنامه پس از تصویب طرح است و با مهلت تهیه خود پروپوزال یکسان نیست. خروجی هر مرحله شرط عبور به مرحله وابسته بعدی است.

جدول ۴ زمان‌بندی و نقاط کنترل

ماه	فعالیت اصلی	خروجی و وابستگی
اول	تکمیل پیشینه و تثبیت پرسش و دامنه	صورت مسئله و دفتر جست‌وجوی بازبینی‌شده
دوم	گردآوری قوانین و اسناد سکوهای منتخب	مجموعه اسناد و کنترل اعتبار زمانی؛ وابسته به دامنه

ماه	فعالیت اصلی	خروجی و وابستگی
سوم	تحلیل نقش‌ها و مبانی تعهد و مسئولیت	دفترچه کدگذاری و ماتریس اولیه؛ وابسته به اسناد
چهارم	تحلیل شروط و فرض‌های حقوقی مخالف	یادداشت استدلال و تفسیر رقیب؛ وابسته به ماتریس
پنجم	تدوین فصل‌ها و حدود نتایج	پیش‌نویس کامل پایان‌نامه؛ وابسته به تحلیل
ششم	بازبینی علمی و استنادی و نگارشی	نسخه نهایی و کنترل ارجاعات؛ وابسته به بازخورد

ساختار پایان‌نامه و سهم مورد انتظار

ساختار پیشنهادی پایان‌نامه چهار فصل خواهد داشت: کلیات و مفاهیم؛ نقش سکو و مبانی تعهد؛ ارکان مسئولیت و شروط محدودکننده؛ و جمع‌بندی معیارها و پیشنهادها. این ساختار پس از تصویب طرح و با توجه به اسناد گردآوری‌شده قابل اصلاح است.

انتظار می‌رود محصول پژوهش، ماتریسی حقوقی برای تشخیص مبنای احتمالی مسئولیت و حد استنتاج در هر وضعیت باشد. پیشنهاد قراردادی یا تقنینی تنها پس از روشن شدن ناکفایتی تفسیر قواعد موجود ارائه خواهد شد. تأیید قطعی فرضیه، کشف رویه قضایی واحد و اثبات اثر اقتصادی پیشنهادها از پیش وعده داده نمی‌شود. سهم پیشنهادی پژوهش در نظم دادن به استدلال درباره روابط چندطرفه است و ارزش آن باید با کفایت منابع و انسجام تحلیل سنجیده شود.

منابع

[۱] قانون مدنی ایران، مصوبات ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات بعدی. بازنشر نظامات: https://nezamat.ir/?p=49361؛ WIPO Lex (IR۰۰۹): https://www.wipo.int/wipolex/en/text/495381 .

[۲] قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، مواد ۱ تا ۴. بازنشر آبفای ایلام: https://www.abfa-ilam.ir/pages/laws/?n=29&sec=show .

[۳] قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷ دی ۱۳۸۲، به‌ویژه مواد ۳۳ تا ۳۸، ۴۶ و ۷۸. NATLEX: https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/91708/IRN91708.pdf .

[۴] قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸، به‌ویژه مواد ۱ و ۲. NATLEX: https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/91717/IRN91717.pdf .

[۵] آقاعباسی، رضا و داوری مرغزی، محمد. ۱۴۰۴. مسئولیت مدنی ناشی از ارائه‌دهندگان خدمات در فضای مجازی با تأکید بر فروشگاه‌های اینترنتی. دولت و حقوق، دوره ۶، شماره ۲، پیاپی ۲۰، صص ۲۳ تا ۴۲. https://doi.org/10.48315/qgl.2025.552593.1274 .

[6] Ulfbeck, V., & Verbruggen, P. (2022). Online Marketplaces and Product Liability: Back to the Where We Started? European Review of Private Law, 30(6), 975–998. https://doi.org/10.54648/ERPL2022048 . Abstract consulted on the publisher website.

[7] Veldt, G. (2025). The Fulfilment Service Provider in Product Safety and Liability: A Silver Bullet for the Enhancement of Safety and Compensation in E-Commerce, or a Leap of Faith? European Journal of Risk Regulation, 16, 721–743. https://doi.org/10.1017/err.2024.84 .

[۸] دیجی‌کالا. بدون تاریخ. شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات دیجی‌کالا؛ مقدمه و سرفصل‌های عمومی. https://www.digikala.com/page/terms/ . استفاده برای طراحی گردآوری اسناد.

[۹] حسینی مقدم، سیدحسن؛ ایوبی، ستاره؛ طالقان غفاری، مهدی. ۱۴۰۲. مسئولیت مدنی فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا. پژوهش حقوق خصوصی، ۱۲(۴۴)، صص ۲۵۵ تا ۲۸۴. https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68651.2690 . متن کامل ناشر بررسی شد.

تاریخ دسترسی همه منابع برخط: ۸ آبان ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۱۰-۳۰).